

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6014/2534

นาย ม่าจุ่น ภัทรจินดา วงศ์ กับพวก โจทก์
นาย สนธ ยา รักษา ทรัพย์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 429

แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยอมให้จำเลยที่ 1 บุตรผู้เยาว์เข้าซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้โดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มีอายุเกินกว่า 18 ปีแล้ว ทั้งยังรู้จักทำงานหาเงินแบ่งเบาภาระของบิดามารดา นับว่าเป็นผู้มีอายุและความรับผิดชอบพอที่จะมีและขับรถจักรยานยนต์ได้โดยปลอดภัย ตามพฤติการณ์ก็เป็นเรื่องจำเลยที่ 1 ขวนขวายเข้าซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้ขับด้วยความจำเป็น มิใช่มีไว้เพื่อใช้ขับเที่ยวเตร่ไม่เป็นสาระคืบเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปหาซื้อสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ที่มาพักโรงแรมอันเป็นหน้าที่การงานที่จำเลยที่ 1 พึงกระทำ และคืบนั้นหากจำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์คันอื่นออกไปกระทำการตามหน้าที่เช่นนั้น ก็เป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมไม่มีโอกาสที่จะไประมัดระวังดูแลหรือตัดทาน ได้ ถือว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลจำเลยที่ 1 แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 บุตรผู้เยาว์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ที่บุตรโจทก์ทั้งสองขับ เป็นเหตุให้บุตรโจทก์

ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 ตามสมควรแก่หน้าที่ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การว่า เหตุเกิดจากความประมาทของบุตรโจทก์มิใช่เกิดจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพและเพื่อการศึกษาด้วยตนเองมานานถึง 2 ปี แล้ว ด้วยการไปรับจ้างเป็นพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งนอกเวลาเรียน คืบเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไปทำงานตามปกติและขับรถจักรยานยนต์ไปหาซื้อยาให้แก่แขกที่มาพักโรงแรมตามหน้าที่ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 ตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 100,657 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 28,657 บาท นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับรถจักรยานยนต์คันที่ตนเช่าซื้อไปตามถนนด้วยความประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่นายประสาน ภัทรจินดา วงศ์บุตรผู้เยาว์ของโจทก์ทั้งสองขับสวนทาง ทำให้นายประสานได้รับอันตรายแก่กายและถึงแก่ความตาย คดีคงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเพียงข้อเดียวว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่จำเลยที่ 1 ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์ทั้งสองหรือไม่

ปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีภาระในการพิสูจน์นำสืบว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มีอายุ 18-19 ปี และใช้เวลานอกการเรียนระหว่าง 16 ถึง 24 นาฬิกาไปทำงาน รับจ้างเป็นพนักงานโรงแรมดำรงมานานประมาณ 2 ปีแล้วโรงแรมดังกล่าวอยู่ห่าง บ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 ประมาณ 9 กิโลเมตรนอกจากจะต้องเสียค่าโดยสารรถไป ทำงานวันละ 24 บาท การไปมายังไม่สะดวกเพราะบ้านจำเลยที่ 2 และที่ 3 อยู่ในที่ เปลี่ยวรถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ค่อยจะยอมรับส่ง จำเลยที่ 1 จึงเช่าซื้อรถ จักรยานยนต์คันที่ขับในคืนเกิดเหตุมาใช้เพื่อขับไปทำงานโดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญา เป็นผู้ค้าประกันให้ และคืนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ไปหาซื้อยาให้แก่ผู้ ที่มาพักในโรงแรมดำรง เป็นการให้บริการแก่แขกของโรงแรมที่จำเลยที่ 1 ทำงานตามหน้าที่เห็นว่า แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะยอมให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถ จักรยานยนต์มาใช้โดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ก็มีอายุ เกินกว่า 18 ปีแล้ว ทั้งยังรู้จักทำงานหาเงินแบ่งเบาภาระของบิดามารดา นับว่าเป็นผู้ มีอายุและความรับผิดชอบที่จะมีและขับรถจักรยานยนต์ได้โดยปลอดภัย ส่วนข้อ ที่ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยอมให้จำเลยที่ 1 เช่าซื้อหรือขับรถจักรยานยนต์โดยจำเลย ที่ 1 ยังไม่มีใบอนุญาตขับขื่อนั้น ข้อเท็จจริงก็ปรากฏจากถ้อยคำของโจทก์ทั้งสองว่า โจทก์ทั้งสองเองก็ยอมให้นายประสานผู้ตายซึ่งเป็นผู้เยาว์ขับรถจักรยานยนต์ได้โดย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และไม่เคยว่ากล่าวห้ามปรามเช่นเดียวกัน ไซ้ว่าจะเป็นแต่เฉพาะ จำเลยที่ 2 และที่ 3 เท่านั้นไม่ ตามพฤติการณ์ก็เป็นเรื่องจำเลยที่ 1 ขวนขวายเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์มาใช้ขับด้วยความจำเป็น มิใช่มีไว้เพื่อใช้ขับเที่ยวเตร่ไม่เป็นสาระ คืนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปเพื่อหาซื้อสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ ที่มาพักโรงแรมอันเป็นหน้าที่การงานที่จำเลยที่ 1 พึงต้องกระทำและคืนนั้นหาก จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์คันอื่นออกไปกระทำการตามหน้าที่เช่นว่านั้น ก็เป็นที่ เห็นได้ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ย่อมจะไม่มีโอกาสอย่างใดที่จะไประมัดระวังดูแลหรือ

ตัดทานจำเลยที่ 1 ได้ เช่นนี้จึงถือว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลจำเลยที่ 1 แล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>